

(3)

☐ 「유가증권 실물관리 및 회계처리요강」 제3조(용어의 정의)에 따르면 비상장주식(출자지분증서 포함)도 유가증권에 해당하며

○ 같은 요강 제4조(관리방법) 제1항에 따르면 각 부점이 업무 수행 과정에서 취득한 유가증권은 경영지원부에서 집중 관리하도록 되어 있고, 같은 조 제2항 및 제3항에 따르면 유가증권을 취득한 각 부점은 취득일에 전산으로 유가증권 취득 등록을 하도록 되어 있음

- 따라서, 각 부점은 취득한 유가증권을 즉시 전산등록 하고
증권보관의뢰서와 유가증권의 실물 또는 증권예탁증서와 함께
경영지원부에 그 관리를 의뢰해야 함

□ 그런데, 특별채권¹⁾ 중 법원의 회생절차에 따라 취득한 출자전환
지분증권의 관리 실태를 점검한 결과,

○ 기업구조개선부(舊 기업개선부)에서 2017. 12. 12. ￦ ￦ ￦ ￦ ￦ ￦로부터 인수한 (주) ￦ ￦ ￦ ￦의 경우 확정된 회생계획(■■■■ 지방법원 20▲▲회합▼▼▼)에 따라 2017. 3. 7. 36,996주(지분율 23.71%)의 출자전환지분증권을 취득하였음에도

- 이를 전산에 취득 등록하지 않았고, 경영지원부에 관리를 의뢰

1) 공사가 인수한 부실채권 중 채무기업이 관할법원에 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차(중전의 「회사정리법」 상 회사정리절차 또는 「화의법」 상 화의절차를 포함)를 신청 중이거나 인가된 기업체 및 산업합리화조치 적용 기업체에 대한 공사의 채권을 말함

하지 않고 있는 등 [표 3]과 같이 총 6건의 출자전환지분증권의 관리를 부적정하게 하고 있는 것으로 확인됨

△ 이로 인해 특별채권 관련 유가증권 보유 및 변동 사항이 관리되지 않고 있으며, 출자전환 당시 관련 채권을 감소시키고 그 채권만큼 매도가능증권(주식)으로 계상하는 회계처리가 누락되어 있음

[표 3] 특별채권 출자전환지분증권 보유 현황

(단위 : 주, %)

순번	차주번호	차주명	취득일	주식수	지분율	비고
----	------	-----	-----	-----	-----	----

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

◇ 기업구조개선부장은 특별채권 관리 중 취득한 6건의 출자전환 지분증권에 대해 전산에 유가증권 취득 등록을 하고 경영지원부에 관리를 의뢰하시기 바람 (시정)